

高幡台団地

73号棟に住み続けたい住民の会
ニュース

連絡先＝

(携帯可)

**1 2 月結審が急遽延期****和解調停は不調、判決へ****来年 1 月 2 4 日 (木) 朝 1 1 時 立川地裁**

73号棟裁判が大詰めを迎えています。9月13日に東京地裁立川支部101号大法廷で開かれた証人尋問には定員いっぱいの100名近い傍聴者が参加し、関心の高さが示されました。

この9月の裁判の際に裁判長から示された12月13日の結審のための裁判は11月末、裁判所の指示で取り消されて、改めて来年1月24日午前11時から立川地裁405号法廷で行われることになりました。

9月の裁判の際、裁判長からは、和解のための話し合いの期日が2回示されていましたが、10月に行われた話し合いでは住民側、UR側の主張の隔たりが大きく、裁判所は11月に予定されていた話し合いの期日を取り消していました。今回の結審期日の延期は、双方の歩み寄りによる和解は難しいと裁判所が判断、耐震強度不足を理由とした立ち退きが認められるか否かの、初めての司法判断が示されることが必至となったことが影響していると考えられます。

今回の裁判は、耐震強度不足が、賃貸借契約の「更新拒絶」の「正当事由」にあたるのかが争われています。建物の立ち退きをめぐる裁判はたくさんありますが、耐震強度不足が主な争点となった裁判は今回が初めてとのこと。今回の判決は社会的に大きな影響を与えます。法律家や住宅問題に関心を持つ多くのたちが注目しています。私たちはみなさんの応援をいただきながらこれからもがんばっていきます。ご支援をお願いいたします。

「さようならUR」2枚組DVD絶賛発売中

わたしたち73号棟住民を密着取材した異色の”住宅”ドキュメンタリー映画。昨年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で第1回スカパー！IDEHA賞を受賞、注目を集めました。映画本編のほか、各地の映画会での上映後の交流会の様子や映画完成後の住民のインタビューを集めた特典映像を加えたDVD2枚組です。

販売価格 2500円 申し込みは住民の会まで

今までの裁判で明らかになったのは？

9月の証人尋問ではなにが証言されたか

9月13日の裁判ではUR側から担当者2人、住民側からは協力してくれている建築家と住民2人が証言に立ちました。

UR側証人は、住民説明会の経過などを証言、住民には丁寧に説明してきたとこれまでの主張を繰り返しました。これらの証言に対する反対尋問で、住民側の弁護士は、URは73号棟の耐震改修方法を2003年（平成15年）に詳しく検討していたことを証拠書類を示して追求、さらに、2008年3月の住民説明会の1年以上も前に73号棟除却の方針を決定していたにもかかわらず、この事実を住民には一切隠していたことをURの書類を示して追求しました。さらにUR側の証人に、URは「多額の費用」というが、何をもって多額というのか説明を求めましたが、自分は担当ではないのでわからないと無責任な答えに終始しました。

住民側の建築家は、制震工法を使えば73号棟の耐震改修は十分可能であり、URの計算より安い4億円程度で可能と証言、さらにURの示した南側一面に鉄骨の耐震ブレースを設置する方法は、専門家としてはまず採用しない方法だと証言しました。住民の証人2人はそれぞれ、URの説明の不十分さや、73号棟に住み続けたい思いを述べましたが、2人に対するUR側の反対尋問はありませんでした。

耐震強度不足は更新拒絶の正当事由とはならない

住民側、UR側とも11月末までに、これまでの裁判での主張をまとめた「最終準備書面」を裁判所に提出しています。

住民側の最終準備書面は、早稲田大学の吉田克己教授の意見書（賃貸物件の更新拒絶裁判と耐震不足問題が争点となった裁判の判例を詳しく検証し、今回のUR側の主張の問題点を分析、耐震強度不足は更新拒絶の正当事由には当たらないとのべています）をもとに、URの主張がいかに関これまでの判例から外れているか、また73号棟の耐震改修方法を検討するに際して「住民を一人たりとも移転させない」という勝手な条件をつけて方法選択の幅を狭め、しかもその条件については住民に説明しないというURの不誠実な態度を具体的事実にもとづいて主張しています。

さらに、URが無理やり住民の立ち退きを迫るのは「資産価値を最大限に活用」という視点からであり、地震から73号棟と団地住民を守るという視点からではなく、「経営判断」によるものであることを証拠書類にもとづいて明らかにしています。

都合の悪いことには目をつぶるUR

一方UR側の準備書面は、丁寧な説明をしてきたとの従来の主張を繰り返すとともに、住民側が示した制震工法による73号棟の耐震補強方法に対して、建物を改修する自らの責任を棚に上げて「信頼性がない」と攻撃しています。その一方、耐震改修は一人の住民も移転させないのが大前提といいながら、制震工法で耐震改修した横浜の奈良北団地では一部住民の移転が行われたことには口をつぐんでいるのをはじめ、何をもって「多額」の費用というのかその理由をはっきりさせるよう求めていることにも一切答えないなど、自分の都合の悪い点には口をつぐんでいます。このような不誠実な態度が許されるはずがありません。